

MOHD SHAHARUZZAIN BIN SAIDI
lwn.
HUSNA AYOBEE BINTI SALAHUDDIN AYOBEE

Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor , YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi Bin Abd Latif (Ahli Panel), YA Datuk Jasri@Nasip bin Mat Jakir (Ahli Panel)

02 Februari 2021/ 20 Jamadilakhir 1442H

Kes Rayuan No. 10000-017-0103-2019

Tuntutan Harta Sepencarian - Seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Perayu: Encik Abdul Halim bin Bahari daripada Tetuan Azra & Associates.

Peguam Syarie Responden: Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu rayuan yang difailkan oleh Pihak Perayu pada 1 Oktober 2019 terhadap sebahagian keputusan yang telah dibuat oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor pada 18 September 2019 dalam Kes Saman No. : 10400-017-0376-2017 sepertimana berikut –

“1. Mahkamah mengisytiharkan bahawa harta-harta berikut sebagai harta sepencarian di antara Plaintiff dan Defendan iaitu:

- i. Sebuah apartment yang beralamat di D-3-3, Pangsapuri Puchong Permata 1, 47100 Puchong Selangor Darul Ehsan;*

- ii. *Sebuah rumah teres dua tingkat yang beralamat di No. 31, Jalan Bidara 4, Saujana Utama 3, 47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan;*
 - iii. *Sebuah unit Rumah Pangsa Kos Rendah, E04-12 Lot 41977 P.M. 1265 Mukim Ampang Daerah Ulu Langat Selangor Darul Ehsan (selepas ini dikenali sebagai Apartment Nilam tersebut).*
2. *Mahkamah memerintahkan pembahagian harta di perenggan ii dan iii adalah 1/3 bahagian Plaintiff dan 2/3 bahagian Defendan berdasarkan penilaian semasa.*
 3. *Mahkamah memerintahkan harta ketiga (Apartment Nilam tersebut) merupakan hak milik tunggal Plaintiff dan Plaintiff hendaklah membayar semula RM 11,460.81 iaitu wang KWSP milik Defendan.*

[2] Perayu (Defendan di dalam Kes Saman No. : 10400-017-0376-2017 iaitu kes Harta Sepencarian) telah tidak berpuashati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan bertarikh pada 1 Oktober 2019. Perayu telah mengemukakan lima (5) Alasan Rayuan bertarikh pada 3 Januari 2020 sebagaimana yang dinyatakan di dalam Rekod Rayuan halaman 364 - 366 sepertimana berikut –

- i. Yang Arif Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak mengiktiraf Perjanjian Persetujuan yang telah diakui dan ditandatangani oleh pihak-pihak semasa perceraian dan/atau telah menolak pengakuan dan persetujuan Responden terhadap isi kandungan dan terma Perjanjian Persetujuan di dalam keterangannya ;
- ii. Yang Arif Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang di Para 2 Penghakiman tersebut apabila memerintahkan 2 harta yang dibeli

sebelum perkahwinan pihak-pihak masing-masing sebagai harta mutlak dan harta sepencarian iaitu harta di No. iii iaitu Pangsapuri Puchong Permata yang dibeli pada 06.12.1999 sebagai harta sepencarian antara Perayu dan Responden. Manakala di Para 5 Penghakiman tersebut, Yang Arif Hakim memerintahkan harta di No. vi, iaitu Apartment Nilam yang dibeli pada 19.12.1999 iaitu 13 hari selepas pembelian Rumah Puchong diperintahkan sebagai hak milik tunggal Responden.

- iii. Yang Arif Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang di Para 3 Penghakiman tersebut apabila memerintahkan pembahagian harta di No. iv iaitu Rumah Saujana Utama tanpa mengambil kira keperluan anak-anak yang belum dewasa yang tinggal bersama Perayu sebagaimana diperuntukkan dalam Seksyen 122 (2)(c) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.
- iv. Yang Arif Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang di Para 3 Penghakiman tersebut apabila memerintahkan pembahagian harta di No. iv iaitu Rumah Saujana Utama adalah berdasarkan nilai semasa tanpa dikhususkan samada nilai semasa tarikh perceraian atau nilai semasa mengikut tarikh kes diputuskan.
- v. Yang Arif Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang di Para 5 Penghakiman tersebut apabila memerintahkan Responden membayar semula satu sahaja pengeluaran wang KWSP milik Perayu berjumlah RM 11,460.81 sedangkan Perayu membuat dua kali bayaran melalui pengeluaran wang KWSP bagi melangsaikan pinjaman Apartment Nilam tersebut. Kali pertama pengeluaran dibuat pada 11.07.2006 dengan jumlah

sebanyak RM 11,460.81 dan kali kedua pula pada 08.01.2008 dengan jumlah sebanyak RM 19,655.90. fakta ini diakui oleh Responden.

Fakta Kes

[3] Perayu dan Responden telah berkahwin pada 29 Disember 2000 di Sentul dan kemudiannya telah bercerai pada 5 Disember 2016 di Mahkamah Rendah Syariah Kuala Selangor. Sepanjang perkahwinan pihak-pihak telah dikurniakan dengan tiga (3) orang cahaya mata.

[4] Responden telah memfailkan kes harta sepencarian melalui Kes No. 10400-017-0376-2017 pada 20 Julai 2017 dengan mendakwa bahawa sepanjang tempoh perkahwinan mereka terdapat harta yang boleh diisytiharkan sebagai harta sepencarian seperti berikut;

- i. Sebuah kereta Proton Perdana V6, No. Pendaftaran WKF 7387;
- ii. Sebuah motosikal Yamaha Y15ZR No. Pendaftaran WB 6702;
- iii. Sebuah rumah apartment yang beralamat di D-3-3, Pangsapuri Puchong Permata 1, 47100 Puchong, Selangor;
- iv. Sebuah rumah teres dua tingkat yang beralamat di No. 31, Jalan Bidara 4, Saujana Utama 3, 47100 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan.

[5] Perayu tidak bersetuju dengan tuntutan Responden dan telah memfailkan Pembelaan. Perayu juga telah memfailkan Tuntutan Balas dengan menuntut harta-harta berikut sebagai harta sepencarian;

- i. Sebuah kereta jenis Perodua Myvi; dan

- ii. Sebuah unit rumah pangsa kos rendah , E04-12 Lot 41977 PM 1265, Mukim Ampang Daerah Ulu Langat Selangor Darul Ehsan.

[6] Perayu dan Responden masing-masing memfailkan Afidavit Keterangan yang digunakan sebagai keterangan utama mereka dan disoalbalas sepanjang perbicaraan berlangsung. Pihak-pihak tidak mengemukakan saksi.

[7] Pada 18 September 2019, YA Hakim Bicara telah membuat keputusan seperti berikut;

- i. Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintiff berdasarkan seksyen 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.
- ii. Mahkamah mengisytiharkan bahawa harta-harta tersebut adalah harta sepencarian di antara Plaintiff dan Defendan iaitu;
 - a) Sebuah kereta Proton Perdana V6, No. Pendaftaran WKF 7387;
 - b) Sebuah motosikal Yamaha Y15ZR No. Pendaftaran WB 6702 Y;
 - c) Sebuah apartment yang beralamat di D-3-3, Pangsapuri Puchong Permata 1, 47100 Puchong, Selangor Darul Ehsan;
 - d) Sebuah rumah teres dua tingkat yang beralamat di No. 31, Jalan Bidara 4, Saujana Utama 3, 47100 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan;
 - e) Sebuah kereta jenis Perodua Myvi dan
 - f) Sebuah unit rumah pangsa kos rendah, E04-12 Lot 41977 PM 1265, Mukim Ampang Daerah Ulu Langat Selangor Darul Ehsan.

- iii. Mahkamah memerintahkan pembahagian harta di perenggan a, b, c dan d adalah 1/3 bahagian Plaintiff dan 2/3 bahagian Defendan berdasarkan penilaian semasa.
- iv. Mahkamah memerintahkan pembahagian harta di perenggan e adalah 2/3 bahagian Plaintiff dan 1/3 bahagian Defendan berdasarkan penilaian semasa.
- v. Mahkamah memerintahkan harta keenam (Apartment Nilam tersebut) merupakan hak milik tunggal Plaintiff dan Plaintiff hendaklah membayar semula RM 11,460.81 iaitu wang KWSP milik Defendan.
- vi. Mahkamah memerintahkan penyelesaian pembahagian harta di perenggan a hingga e tersebut adalah dengan cara penjualan dan hasil bersih setelah ditolak segala hutang dan kos dibahagikan antara Plaintiff dan Defendan mengikut kadar di perenggan 3 dan 4 perintah ini; atau
- vii. Secara alternatifnya, mana-mana pihak yang ingin membeli atau memiliki aset-aset tersebut sepenuhnya, pihak yang berkenaan hendaklah membayar bahagian pihak yang satu lagi mengikut kadar di perenggan 3 dan 4 perintah ini mengikut penilaian semasa.
- viii. Mahkamah memerintahkan bahawa kedua-dua pihak hendaklah memberi kerjasama untuk menandatangani dokumen tertentu di dalam urusan penjualan harta-harta tersebut sekiranya Plaintiff dan Defendan memilih penyelesaian di perenggan 6 Perintah ini.
- ix. Kos ditanggung oleh masing-masing.

[8] Akibat tidak berpuashati dengan sebahagian keputusan tersebut iaitu perenggan ii (c), (d), (f) , iii dan v, Perayu telah memfailkan Notis Rayuan pada 1 Oktober 2019.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[9] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan dan Penghujahan Bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara dan kami akan mengulas berdasarkan isu-isu berikut;

Isu Pertama : Sama ada Yang Arif Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak mengiktiraf Perjanjian Persetujuan yang telah diakui dan ditandatangani oleh pihak-pihak semasa perceraian.

[10] Perayu menghujahkan bahawa dokumen Perjanjian Persetujuan tersebut telah ditandatangani oleh kedua-dua Perayu dan Responden pada 5 Disember 2016 seterusnya telah diserahkan kepada Mahkamah Rendah Syariah Kuala Selangor semasa proses perceraian mereka. Dokumen tersebut juga telah ditenderkan di dalam perbicaraan kes Harta Sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dan ditandakan sebagai P 8.

[11] Perayu menghujahkan bahawa Perayu dan Responden mengakui kewujudan dokumen tersebut dan Responden mengesahkan terma-terma iaitu terma 1 berkenaan hak jagaan anak, terma 2 berkenaan tuntutan hutang dalam bentuk gadaian hutang ar Rahnu, terma 3 berkenaan tuntutan hutang pinjaman tunai sebanyak RM 51,000.00 dan terma 4 berkenaan tuntutan dalam bentuk aset di mana Responden mengaku secara lisan untuk tidak membuat sebarang tuntutan terhadap aset iaitu Rumah Puchong dan Rumah Saujana Utama tetapi Responden bukan menggugurkan hak ke atas aset-aset tersebut.

[12] Perayu menghujahkan YA Hakim Bicara telah tidak terkhilaf dalam penghakimannya apabila menyatakan P 8 tidak mengikat pihak-pihak semata-mata kerana P 8 tidak pernah diendorskan di mana-mana Mahkamah sebagai perintah.

[13] Responden bersetuju dengan keputusan YA Hakim Bicara menolak Perjanjian Persetujuan tersebut kerana selari dengan peruntukan Seksyen 94 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 seperti berikut;

Seksyen 94. Penyelesaian Tindakan

Jika dengan persetujuan pihak-pihak sesuatu tindakan telah diselesaikan, Mahkamah boleh pada bila-bila masa dengan persetujuan pihak-pihak itu merekodkan hakikat penyelesaian itu dengan terma-termannya, dan rekod penyelesaian itu hendaklah menjadi pembelaan dengan cara res judicata dalam tindakan kemudiannya bagi kausa tindakan yang sama, atau bagi kausa tindakan yang pada matannya adalah sama.”

[14] Kami telah meneliti Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara di muka surat 349 - 350 Rekod Rayuan dan kami dapati bahawa YA Hakim Bicara telah membuat dapatan di perenggan 40 berkaitan perjanjian persetujuan tersebut seperti berikut –

“ ..Mahkamah mendapati tiada sebarang fakta dibentangkan di Mahkamah ini bahawa Perjanjian Persetujuan tersebut telah direkodkan di mana-mana Mahkamah Tinggi Syariah untuk mengendorskan perjanjian penjaminan, tuntutan hutang serta harta sepencarian pihak-pihak. Ketiadaan fakta tersebut menyebabkan Mahkamah berpuas hati bahawa perjanjian tersebut

tidak pernah difailkan seterusnya diendorskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah sebagai perintah Mahkamah.”

[15] Kami telah merujuk keterangan Responden di muka surat 58 Rekod Rayuan iaitu semasa disoalbalas; Responden mengakui kewujudan Perjanjian Persetujuan tersebut dan mengesahkan tandatangannya pada Perjanjian Tersebut, walaubagaimanapun Responden mendakwa Perjanjian tersebut dibuat oleh Perayu sendiri dan Responden telah dipaksa atau didesak untuk menandatangani tanpa sempat Responden memperhalusi isi kandungannya.

[16] Kami juga merujuk Jawapan Kepada Pembelaan Responden di muka surat 47 Rekod Rayuan di mana Responden menyatakan di perenggan 10 seperti berikut;

“Apa yang dipersetujui oleh Plaintiff kepada Defendan secara lisan adalah Plaintiff tidak akan membuat tuntutan (bukan menggugurkan hak) ke atas aset 2 buah rumah atas nama Defendan sekiranya kedua-dua buah rumah tersebut tidak dijual oleh Defendan kerana Plaintiff berhasrat akan memberikannya kepada anak-anak Plaintiff.”

[17] Kami seterusnya merujuk kepada Perjanjian Persetujuan yang dilampirkan di muka surat 89 - 91 Rekod Rayuan dan kami perturunkan petikan berkenaan harta-harta yang dipertikaikan;

4. *Tuntutan-tuntutan dalam bentuk asset*

Plaintif memiliki 1 buah apartment sederhana dan sebuah rumah 2 tingkat beralamat seperti berikut;

i) D-3-3 Pangsapuri Puchong Permata 1

47100 Puchong

ii) No. 31, Jalan Bidara 4, Saujana Utama 3

47100 Sungai Buloh, Selangor

Rumah beralamat di Puchong adalah rumah sewa dan rumah beralamat di Sungai Buloh adalah rumah yang diduduki hingga sekarang oleh Plaintiff dan Defendan.

Telah dipersetujui bersama tanpa paksaan oleh pihak kedua pihak bahawa Defendan sampai bila-bila tidak akan melakukan sebarang tuntutan ke atas kedua-dua rumah tersebut.”

[18] Kami berpendapat mana-mana perjanjian yang dipersetujui oleh mana-mana pihak perlulah diendorskan dan dijadikan sebagai perintah mahkamah terlebih dahulu sebelum perintah tersebut boleh dijadikan sebagai pembelaan *res judicata*. Di dalam kes ini kami dapati perjanjian persetujuan yang ditandatangani oleh pihak-pihak pada 5 Disember 2016 tidak pernah diendorskan di mana-mana mahkamah dan dijadikan sebagai perintah mahkamah. Perayu hanya mengemukakan perjanjian persetujuan tersebut sebagai pembelaannya di dalam kes harta sepencarian yang difailkan oleh Responden pada 20 Julai 2017.

[19] Malah mahkamah apabila menerima sesuatu persetujuan untuk direkodkan sebagai penghakiman wajar bersikap berhati-hati. Di dalam kes ***Siti Kalsamah Bt Selamat lwn Mohd Zain bin Ahmad [2010] JH Jld 31 Bhgn 1*** Hakim Bicara menyatakan bahawa Mahkamah di dalam merekodkan persetujuan pihak-pihak, Mahkamah sendiri hendaklah mendapatkan persetujuan daripada pihak-pihak dan merekodkan persetujuan.

[20] Kami berpendapat perjanjian persetujuan di antara Perayu dan Responden adalah penyelesaian mengikut konsep sulh yang mana ianya dapat menyelesaikan pertikaian tanpa melalui perbicaraan di mahkamah. Walaubagaimanapun penyelesaian melalui sulh ini telah dipandu oleh Arahan Amalan No. 4 Tahun 2006 yang antara lain menyebut :

“ ...mana-mana perjanjian persetujuan Sulh tidak boleh dilaksanakan atau dikuatkuasakan tanpa terlebih dahulu memperolehi perintah Mahkamah.”

[21] Oleh yang demikian kami berpendapat YA Hakim Bicara telah tidak terkhilaf apabila memutuskan bahawa perjanjian persetujuan tersebut tidak pernah diendorskan sebagai perintah mahkamah dan oleh itu perjanjian persetujuan tersebut bukanlah suatu yang bersifat *res judicata* kepada tuntutan harta sepencarian Responden.

Isu Kedua : Sama ada Yang Arif Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memerintahkan Pangsapuri Puchong Permata yang dibeli oleh Perayu pada 06.12.1999 sebagai harta sepencarian manakala Apartment Nilam yang dibeli oleh Responden pada 19.12.1999 sebagai hak milik tunggal Responden.

[22] Perayu menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memerintahkan Pangsapuri Puchong Permata tersebut sebagai harta sepencarian sedangkan Perayu sepanjang perbicaraan secara konsisten menyatakan bahawa harta tersebut diperolehi **sebelum** perkahwinan pihak-pihak, dibiayai sepenuhnya oleh Perayu dan diselenggara oleh Perayu secara bersendirian. Malah Responden

juga telah mengakui fakta bahawa harta tersebut dibeli sebelum perkahwinan dan semua urusan penyelenggaraan harta tersebut dilakukan oleh Perayu seorang.

[23] Perayu menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menyatakan Perayu bersetuju untuk menjadikan Pangsapuri Puchong Permata sebagai harta sepencarian sedangkan Perayu menegaskan bahawa tidak ada dalam mana-mana masa yang material di mana-mana peringkat Perayu ada menyatakan persetujuan tersebut.

[24] Responden menghujahkan bahawa Pangsapuri Puchong Permata adalah harta sepencarian walaupun diperolehi oleh Perayu sebelum perkahwinan mereka. Ini adalah kerana rumah tersebut telah diusahakan dalam tempoh perkahwinan yang mana ini menepati peruntukan Seksyen 122(5) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 seperti berikut;

“ Bagi maksud seksyen ini, rujukan-rujukan mengenai aset yang diperolehi dalam masa perkahwinan termasuklah aset-aset yang dipunyai oleh satu pihak sebelum perkahwinan itu yang telah dimajukan pada sebahagian besarnya dalam masa perkahwinan itu oleh pihak yang satu lagi itu atau dengan usaha bersama mereka.”

[25] Responden juga menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila memerintahkan Pangsapuri Puchong Permata tersebut sebagai harta sepencarian kerana terdapat sumbangan tidak langsung Responden sebagai isteri kepada Perayu untuk tempoh selama 16 tahun dengan menguruskan rumahtangga dan anak-anak.

[26] Dapatan YA Hakim Bicara berkenaan Pangsapuri Puchong Permata adalah seperti di muka surat 348 Rekod Rayuan di mana YA Hakim Bicara menyatakan bahawa ;

“ harta ketiga dibeli oleh Defendan pada 06.12.1999. Defendan bersetuju untuk harta ketiga tersebut diisytiharkan sebagai harta sepencarian memandangkan rumah tersebut telah dikembangkan (samada diubahsuai, dilakukan penyelenggaraan) dalam tempoh perkahwinan.”

[27] Manakala dari segi takat sumbangan, YA Hakim Bicara telah membuat dapatan bahawa sumbangan Responden adalah secara tidak langsung sahaja seperti berikut;

“ ...selaku seorang isteri Plaintiff telah menguruskan urusan rumahtangga pihak-pihak, mendidik anak-anak, menguruskan makan minum Defendan serta memberi sokongan kepada Defendan untuk terus berjaya dalam kerjayanya.”

[28] Berdasarkan penelitian kami terhadap Rekod Rayuan, kami dapati Pangsapuri Puchong Permata telah dibeli oleh Perayu pada 6 Disember 1999 iaitu lebih kurang setahun sebelum perkahwinan pihak-pihak dengan harga sebanyak RM 88,580.38. Perayu menanggung bayaran bulanan sepenuhnya di samping semua bayaran berkaitan pangsapuri tersebut seperti cukai taksiran, cukai pintu, bil pembentungan dan deposit pemasangan air dan elektrik manakala Responden tidak mempunyai sumbangan langsung ke atas pemerolehan Pangsapuri Puchong Permata. Rumah tersebut juga telah dijual pada 8 Mac 2017 iaitu selepas perceraian pihak-pihak.

[29] Kami tidak bersetuju dengan hujahan Perayu bahawa Pangsapuri Puchong Permata tidak boleh dikategorikan sebagai harta sepencarian kerana hanya nama Perayu seorang yang tertera di dalam Perjanjian Jual Beli pangsapuri tersebut. Ini adalah kerana adalah menjadi prinsip yang digariskan oleh **Ibnu Qayyim Al-Juziyyah** di dalam kitab *Al-Turuq Al-Hukmiyyah Fi Al-Siasah Al-Syar'iiyyah*, halaman 30 iaitu tentang tuntutan suami isteri (harta sepencarian) ini boleh dibuat tanpa mengira harta / aset yang dituntut itu sama ada tertera nama Perayu di dalam milikan harta / aset itu atau pun tidak, beliau menyatakan bahawa sebagaimana berikut -

ومن ذلك أن الجمهور الفقهاء يقولون في تداعي الزوجين والصانعين لمتاع البيت و الدكان : ان القول قول من يدل الحال على صدقة, و الصحيح في هذه المسألة أنه لا عبرة باليد الحسية بل وجودها كعدمها, ولو اعتبرناها لا اعتبرنا به يد الخاطف لعامة غيره و على رأ سه عمامة وآخر حوله حاسر الرأس و نحن نقطع بان يده ظالمة عادية فلا اعتبرلها

Maksudnya : “Di antaranya ialah, di kalangan ahli perundangan Islam telah sepakat berpendapat bahawa di dalam kes tuntutan antara suami isteri yang sama-sama berusaha dalam mendapatkan harta rumah tangga dan berkedai, tuntutan yang sedemikian hendaklah diterima berdasarkan keterangan yang membuktikan tuntutan itu. Sebenarnya di dalam persoalan ini, pemilikan sesuatu harta itu tidak dikira hanya semata-mata berdasarkan nama yang tertera di dalam harta itu. Setakat nama yang tertera di dalam sesuatu harta itu belum tentu membuktikan pemilikannya. Kenyataan sebegini adalah kerana seandainya diambil kira hak milik sesuatu harta semata-mata mengikut nama yang tertera di dalam harta itu, maka nescaya serban yang dipakai di kepala seseorang yang merampas serban kepunyaan orang lain akan dikira sebagai serban kepunyaan perampas itu, sedangkan pengiktirafan yang sedemikian adalah suatu kezaliman dan tidak diambil kira”

[30] Kami sebaliknya bersetuju dengan dapatan YA Hakim Bicara bahawa Pangsapuri Puchong Permata tersebut adalah harta sepencarian kerana walaupun ia

dibeli sebelum perkahwinan tetapi ia menepati peruntukan Seksyen 122(5) EUKIS 2003 iaitu telah dimajukan pada sebahagian besarnya dalam masa perkahwinan itu oleh pihak yang satu lagi itu.

[31] Seterusnya Perayu menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menyatakan **Apartment Nilam** tersebut sebagai harta sepencarian tetapi di akhir penghakiman menyatakan bahawa Apartment Nilam tersebut sebagai harta milik tunggal Responden.

[32] Perayu menghujahkan YA Arif Hakim Bicara telah terkhilaf apabila memerintah Responden membayar semula hanya RM 11,460.81 kepada Perayu sedangkan Perayu telah membelanjakan RM 46,116.71 ke atas Apartment Nilam tersebut. Perbelanjaan yang dikeluarkan oleh Perayu adalah merangkumi dua (2) kali pengeluaran wang KWSP Perayu bagi melangsaikan hutang pinjaman Apartment Nilam tersebut iaitu RM 11,460.81 pada 11 Julai 2006 dan RM 19,655.90 pada 8 Januari 2008 di samping Perayu juga telah membelanjakan RM 15,000.00 bagi pemasangan lampu dan pendawaian, memasang grill pintu, memasang tiles mozek pada lantai serta membuat kabinet dapur.

[33] Perayu menghujahkan YA Hakim Bicara telah terkhilaf kerana memutuskan Apartmen Nilam tersebut sebagai harta milik tunggal Responden dan bukannya harta sepencarian. Sebagai alternatifnya YA Hakim Bicara juga telah terkhilaf apabila memutuskan Apartment Nilam tersebut sebagai milikan tunggal Responden dengan jumlah yang perlu dibayar balik kepada Perayu sebanyak RM 11,460.81 berbanding jumlah yang sewajarnya sebanyak RM 46,116.71.

[34] Dapatan YA Hakim Bicara mengenai Apartment Nilam adalah seperti di muka surat 348 Rekod Rayuan seperti berikut;

“ ...manakala bagi harta keenam, Mahkamah melihat rumah tersebut pernah dijadikan rumah kelamin antara pihak-pihak di awal tempoh perkahwinan dan terdapat dakwaan bahawa Defendan telah melakukan pengubahsuaian terhadap rumah tersebut. Oleh yang demikian, harta keenam tersebut Mahkamah isytiharkan sebagai harta sepencarian.”

[35] Berdasarkan penelitian kami di dalm Rekod Rayuan, kami dapati Apartment Nilam tersebut dibeli oleh Responden pada 19 Disember 1999, juga lebih kurang setahun sebelum perkahwinan pihak-pihak dengan harga RM 42,000.00. Pasangan ini pernah tinggal di apartment ini dalam tempoh kurang dari setahun. Perayu pernah mengeluarkan wang KWSPnya sebanyak dua (2) kali iaitu sebanyak RM 11,460.81 pada 11 Julai 2006 dan RM 19,655.90 pada 8 Januari 2008 bertujuan untuk melangsaikan pinjaman perumahan apartment tersebut. Dakwaan pengeluaran wang KWSP Perayu ini telah dibuktikan melalui dokumen dan turut dipersetujui oleh Responden. Walaubagaimanapun kami tidak ditunjukkan sebarang dokumen oleh Perayu bagi dakwaan kos pengubahsuaian apartment tersebut sebanyak RM 15,000.00 yang ditanggungnya. Apartment ini telah dijual dengan harga RM 75,000.00 pada 25 Februari 2010.

[36] Kami tidak menemui apakah justifikasi yang digunakan oleh YA Hakim Bicara apabila menukar pendapatnya mengenai Apartment Nilam daripada dapatan awal bahawa ianya suatu harta sepencarian kepada hak milik tunggal Responden. Pada pendapat kami Apartment Nilam adalah harta sepencarian di antara Perayu dan Responden kerana menepati kehendak Seksyen 122(5) EUKIS iaitu sebagai

harta yang diperolehi oleh Responden sebelum perkahwinan tetapi telah dimajukan pada sebahagian besarnya dalam masa perkahwinan mereka dengan usaha bersama mereka.

[37] Kami tidak menemui keterangan yang mengatakan sumbangan Perayu melalui pengeluaran wang KWSPnya sebanyak RM 31,116.71 adalah hutang atau pinjaman yang diberikan kepada Responden sebaliknya pihak-pihak bersetuju bahawa ia adalah **sumbangan Perayu** bagi melangsaikan pinjaman perumahan Apartment Nilam tersebut. Oleh yang demikian kami berpendapat Perayu telah turut memberikan sumbangan langsung ke atas Apartment Nilam tersebut.

[38] Manakala pengiraan bagi penentuan bahagian Apartment Nilam di antara Perayu dan Responden, berdasarkan Rekod Rayuan muka surat 29 - 36 menunjukkan Responden telah memohon pinjaman daripada Bank Rakyat sebanyak RM 62,296.80 dengan pembayaran balik selama 120 bulan atau bersamaan 10 tahun. Fakta yang diakui oleh pihak-pihak bahawa Perayu telah mengeluarkan simpanan KWSP sebanyak RM 31,116.71. Oleh yang demikian pengiraan imbangan sumbangan pihak-pihak adalah seperti berikut;

Nilai perolehan rumah	:	RM 62,296.80
Sumbangan Perayu	:	RM 31,116.71
Sumbangan Responden	:	RM 31,180.09

Oleh yang demikian nisbah sumbangan antara Perayu dan Responden adalah sebanyak 49.94 : 50.05 atau dibundarkan menjadi 50:50.

[39] Oleh kerana Apartment Nilam tersebut telah dijual dengan harga RM 75,000.00 maka nisbah bahagian Perayu dan Responden terhadap harga jualan Apartment Nilam tersebut adalah sebanyak 50:50 setelah ditolak kos jualan dan liabiliti semasa.

Isu Ketiga : Yang Arif Hakim telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memerintahkan pembahagian Rumah Saujana Utama tanpa mengambil kira keperluan anak-anak yang belum dewasa yang tinggal bersama Perayu berdasarkan nilai semasa tanpa dikhususkan nilai semasa perceraian atau kes diputuskan.

[40] Perayu menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara sewajarnya memberikan pembahagian yang lebih besar kepada Perayu sebagai bapa yang menjaga anak-anak tersebut selepas berlaku perceraian bagi menjamin kesejahteraan dan kebajikan anak-anak yang tinggal bersama Perayu.

[41] Perayu juga menghujahkan bahawa YA Hakim Bicara juga telah terkhilaf apabila tidak memberikan definisi nilai semasa yang lebih jelas apabila memerintahkan pembahagian Rumah Saujana Utama berdasarkan nilai semasa tanpa dikhususkan nilai semasa tarikh perceraian atau nilai semasa kes diputuskan. Perayu menghujahkan bahawa nilai semasa bermaksud nilai semasa pihak-pihak bercerai ataupun sehingga tuntutan harta sepencarian diputuskan.

[42] Responden bersetuju dengan pembahagian sebanyak 1/3 yang diputuskan oleh YA Hakim Bicara dan Responden menghujahkan bahawa adalah menjadi

tanggungjawab dan kewajipan Perayu sendiri selaku bapa untuk memberikan nafkah kepada anak-anak mereka dan Perayu tidak sepatutnya menggunakan isu kebajikan atau nafkah anak-anak tersebut untuk mengurangkan bahagian harta sepencarian Responden.

[43] Kami telah meneliti Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara dan kami dapati YA Hakim Bicara memutuskan sumbangan Responden adalah dari aspek sumbangan tidak langsung yang mana YA Hakim Bicara telah mengambil kira berdasarkan keterangan pihak-pihak bahawa Responden telah menguruskan urusan rumahtangga pihak-pihak, mendidik anak-anak, menguruskan makan minum Perayu serta memberikan sokongan kepada Perayu untuk terus berjaya dalam kerjayanya.

[44] YA Hakim Bicara juga melihat bahawa Responden juga telah memberi sumbangan secara tidak langsung terhadap rumah tersebut dengan menjadi isteri kepada Perayu selama lebih kurang 16 tahun. Kesanggupan Responden bernikah dan bersama dengan Perayu dalam tempoh tersebut juga hendaklah dianggap sebagai sumbangannya dan seterusnya melayakkan Responden memperolehi bahagian terhadap rumah tersebut sebagai harta sepencarian.

[45] Berdasarkan alasan tersebut YA Hakim Bicara meluluskan permohonan Responden bagi kadar bahagian harta sepencarian seperti yang dipohon iaitu sebanyak 1/3 bahagian.

[46] Berdasarkan Rekod Rayuan, Rumah Saujana Utama dibeli atas nama Perayu pada 5 Julai 2008 iaitu dalam tempoh perkahwinan Perayu dan Responden dengan

harga RM 190,900.00. Bayaran ansuran bulanan rumah ini dibayar oleh Perayu melalui potongan gaji beliau iaitu sebanyak RM 955.00 sebulan. Oleh kerana bukan menjadi pertikaian Perayu berkenaan perisytiharan rumah ini sebagai harta sepencarian tetapi berkenaan pembahagian kadar dan perkiraan nilai semasa maka kami hanya akan mengulas berkenaan perkara yang berkaitan sahaja.

[47] Kami berpendapat tidak ada pertikaian daripada pihak-pihak bahawa Responden hanya memberikan sumbangan tidak langsung ke atas rumah ini. Dalam kes *Nor Bee lwn Ahmad Shanusi [1978] JH Jld 1*, Kadi Besar Pulau Pinang, Yang Arif Haji Harussani bin Haji Zakaria ketika memutuskan mengenai harta sepencarian menyatakan:

“ Harta sepencarian diluluskan oleh Syarak atas dasar khidmat dan perkongsian hidup. Isteri mengurus dan mengawal rumahtangga ketika suami keluar mencari nafkah. Isteri menurut Syarak berhak mendapat orang gaji dalam menguruskan rumahtangga. Jika tiada orang gaji maka kerja memasak, membasuh dan mengurus rumah hendaklah dianggap sebagai sebahagian dari kerja yang mengurangkan tanggungan suami.”

[48] Ini bermakna sumbangan tidak langsung boleh meliputi apa-apa usaha yang dilakukan secara sendiri yang tidak memberi kesan kepada perolehan harta tersebut sebaliknya sumbangan idea, dorongan, nasihat, keselesaan, ketenteraman dan sebagainya mempengaruhi satu pihak yang berusaha dan berjaya dalam mendapatkan harta itu.

[49] Bagi maksud pemberian kadar sebanyak 1/3 bagi sumbangan tidak langsung, kami merujuk *Kes Che Gayah binti Che Omar & Lima Yang Lain lwn Che*

Zawahil binti Che Omar dan Seorang Lain [2017] JH Jld 44 Bhgn 1, muka surat 112 di mana Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Kelantan mengiktiraf kadar 1/3 yang diberikan terhadap sumbangan tidak langsung seperti berikut :

“ Kadar yang diputuskan oleh Mahkamah adalah sesuai kerana takat sumbangan yang telah diberikan oleh Si Mati Safiah binti Awang selama hidup bersama Che Omar bin Awang sebagai suami isteri. Ini kerana semasa dalam tempoh bersuami isteri, Si Mati Safiah binti Awang telah menyediakan makan minum dan membasuh pakaian serta menjaga anak.. ”

[50] Oleh yang demikian kami berpendapat kadar 1/3 yang diberikan kepada Responden adalah munasabah dengan mengambilkira sumbangan tidak langsung Responden sepanjang 8 tahun pembelian rumah tersebut dan 16 tahun usia perkahwinan mereka.

[51] Sehubungan dengan itu kami berpendapat keperluan anak-anak yang belum dewasa bukanlah pertimbangan untuk membesarkan bahagian masing-masing di dalam pembahagian harta sepencarian seperti yang diperuntukan di dalam subseksyen 122 (4)(b) EUKIS 2003.

[52] Mengulas mengenai sama ada nilai semasa merujuk kepada nilai semasa perceraian atau nilai semasa sesuatu kes diputuskan, kami berpendapat telah menjadi prinsip undang-undang yang mantap bahawa nilai semasa sesuatu harta sepencarian adalah **nilai semasa perceraian**. Ini adalah kerana perceraian itu menjadi titik noktah bagi perkongsian hidup berumahtangga pihak-pihak dan pengakhiran khidmat yang diberikan oleh isteri kepada suami di dalam rumahtangga dan keluarga mereka. Perceraian juga menjadi penamat kepada

sumbangan langsung atau tidak langsung ke atas sesuatu harta sepencarian tersebut.

[53] Di dalam menjalankan fungsi Mahkamah Rayuan Syariah ini, kami sentiasa berpegang kepada al-Quran yang telah memberikan prinsip dan garis panduan kepada kami dalam memutuskan kes ini. Allah telah berfirman dalam surah an-Nisa' ayat 32 -

Maksudnya :

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikurniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Kerana) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebahagian dari kurnia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

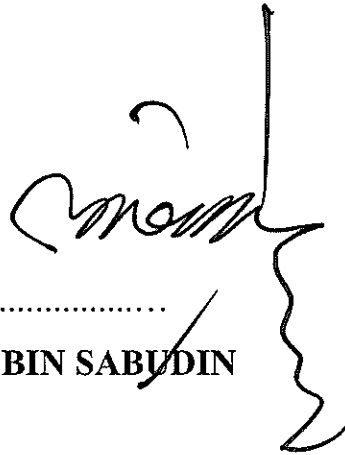
KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod-Rekod Rayuan dan Hujahan Pihak-Pihak yang telah difailkan, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

1. Rayuan Perayu ini adalah **DITERIMA**.
2. Perenggan 1, 2, 6, 8 dan 9 Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No. : 10400-017-0376-2017 adalah **DIKEKALKAN**.

3. Perenggan 3 Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No.: 10400-017-0376-2017 **DIPINDA** kepada -
 - 3.1 Mahkamah memerintahkan pembahagian harta di perenggan i,ii,iii dan iv adalah 1/3 bahagian Plaintiff dan 2/3 bahagian Defendan berdasarkan nilai semasa tarikh perceraian.
4. Perenggan 4 Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No.: 10400-017-0376-2017 **DIPINDA** kepada -
 - 4.1 Mahkamah memerintahkan pembahagian harta di perenggan v adalah 2/3 bahagian Plaintiff dan 1/3 bahagian Defendan berdasarkan nilai semasa tarikh perceraian.
5. Perenggan 5 Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No.: 10400-017-0376-2017 **DIPINDA** kepada –
 - 5.1 Mahkamah memerintahkan Apartment Nilam tersebut sebagai harta sepencarian di antara Plaintiff dan Defendan dengan nisbah di antara Plaintiff dan Defendan sebanyak 50:50 setelah ditolak kos jualan dan liabiliti semasa.
6. Perenggan 7 Perintah Mahkamah Tinggi Syariah dalam Kes Saman No.: 10400-017-0376-2017 **DIPINDA** kepada -
 - 6.1 Secara alternatifnya, mana-mana pihak yang ingin membeli atau memiliki aset-aset tersebut sepenuhnya, pihak yang berkenaan hendaklah membayar bahagian pihak yang satu lagi mengikut kadar di perenggan 3 dan 4 perintah ini mengikut nilai semasa tarikh perceraian setelah ditolak kos berkaitan.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-



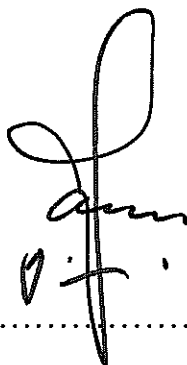
-
1. **Y.A.A DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



-
2. **Y.A DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-



-
3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MATJAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor